РЕКЛАМА

Дело № 1-256/2022

Номер дела: **1-256/2022**

УИН: **25RS0003-01-2022-000755-56**

Дата начала: **31.01.2022**

Дата рассмотрения: **11.10.2022**

Суд: **Первореченский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Смоленкова Лариса Александровна**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Филатов С.А.		
	ЛОХАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.01.2022
Передача материалов дела судье			01.02.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		01.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.06.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.09.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		11.10.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			07.11.2022

Акты

№

25RS0№-56

ПРИГОВОР

Имени Российской Федерации

г. ДД.ММ.ГГГГ

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при секретаре судебного заседания Тумашиновой М.Е.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока Язвенко С.Д., Кочергин Ф.А., Брухтей О.С.,

защитника - адвоката Филатова С.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Лоханина В.В.,

потерпевшего ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лоханина Владимира Владимировича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лоханин В.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 05 минут по 00 часов 15 минут, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе конфликта с ранее не знакомым ФИО5, возникшего на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью ФИО5, опасного для жизни, осознавая фактический характер, противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью и безразлично к ним относясь, умышленно нанес не менее трех целенаправленных ударов кулаком в жизненно важный орган – в голову ФИО5, от чего последний почувствовал сильную физическую боль.

После чего, Лоханин В.В., продолжая свои преступные действия, умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью ФИО5, опасного для жизни, сделал захват и произвел прием – «бросок через плечо», в результате которого ФИО5 упал, ударившись при

этом головой об пол, отчего потерял сознание. В это же время Лоханин В.В., осознавая, что ФИО5 находится в беспомощном состоянии, осознавая фактический характер, противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью и безразлично к ним относясь, нанес последнему один целенаправленный удар кулаком в жизненно важный орган – в голову ФИО5

Таким образом Лоханин В.В., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно причинил ФИО5 следующие повреждения:

- ушиб головного мозга тяжелой степени (с контузионно-геморрагическим очагами в правой лобной доле и обеих височных долях, с субарахноидальным кровоизлиянием «в конвекситальных отделах» обоих полушарий мозга, «по намету мозжечка, по задней продольной и межполушарной щелями), линейный перелом лобной и теменной костей справа «с разветвлением» (через венечный шов, с распространением на крышу правой орбиты, латеральную стенку правой лобной пазухи, с кровоизлиянием в пазуху, на латеральную стенку передних ячеек решетчатой пазухи справа, с кровоизлиянием в ячейки, на правую височную кость, в т.ч. на ее пирамиду, с кровоизлиянием в ячейки, и кровотечением из зоны перелома в лобной области («эпидуральная гематома… до ~72 куб. см.»), сопровождавшийся «подапоневротической гематомой височной, теменной и лобной областей справа», а также «пароорбитальной гематомой справа», которые являются опасными для жизни человека, создающими непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2, 6.1.3 «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ № н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью;

- линейный перелом левой височной кости, с распространением на пирамиду левой височной кости (с кровоизлиянием в ячейки) и кровотечением из зоны перелома в височной области слева («минимальная эпидуральная гематома… ~0,46 куб.см»), который является опасными для жизни человека, создающими непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2. «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ № н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью;

- перелом передней стенки правой гайморовой пазухи (с кровоизлиянием в пазуху), влечет за собой длительное расстройство здоровья (продолжительностью свыше трех недель) и по этому признаку расценивается как вред здоровью средней тяжести (п. 7.1.1, «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н);

- перелом дуги правой скуловой кости и перелом дуги левой скуловой кости как в отдельности, так и в совокупности влекут за собой кратковременное расстройство здоровья (продолжительностью до трех недель) и по этому признаку расцениваются как легкий вред здоровью (п. 8.1. «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н).

В судебном заседании подсудимый Лоханин В.В. вину признал в полном объеме, по существу пояснил, что в тот день он поругался со своей гражданской женой, в связи с этим он выпил алкоголь. Когда он стоял пил на балконе, увидел как супруга подъезжает на машине и выходит из такси. Она вышла из такси, зашла в магазин, в связи с чем он оделся и спустился к ней, поскольку он не видел ее около суток, нервничал сильно. Когда он подошел к ней, она стояла в очереди у кассы. Он ударил ее по ноге и спросил, где она находилась, почему трубки не брала. Она отказалась отвечать. Он начал дергать ее за руку, чтоб она пошла с ним. Так получилось, что он швырнул ее в сторону двери сильно, и она упала. В этот момент в разговор ввязался потерпевший, который сказал матом, чтобы он к ней не лез, после чего потерпевший пошел на него. В силу того, что он был не трезвый, то отреагировал отрицательно, в связи с чем завязалась драка, в процессе которой он ударил кулаком потерпевшего два раза по лицу, после чего приподнял его и кинул на пол, отчего тот ударился головой об кафель. При этом он не помнит, потерял ли потерпевший сознание. После чего он вышел из магазина и стоял около подъезда, наблюдал, когда потерпевший выйдет, чтоб убедиться, что с ним все в порядке. Через минут 5-10, потерпевший вышел из магазина и пошел в сторону своего дома. Тогда он понял, что все нормально и поднялся домой. Далее приехала его мама и забрала его домой. На следующий день, когда он был на работе, приехали сотрудники полиции и забрали его в отдел.

Пояснил, что какую-либо помощь он потерпевшему не оказывал и в настоящий момент ущерб, причинённый потерпевшему, не возместил.

Согласно протоколу явки с повинной, в ОП № УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ обратился Лоханин В.В., который сообщил о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут, находясь по адресу: <адрес> в магазине «На троих», причинил телесные повреждения неизвестному мужчине №

Оглашенный протокол явки с повинной подсудимый Лоханин В.В. подтвердил в полном объеме.

Кроме того, вина Лоханина В.В. в полном объеме подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела и изученными в судебном заседании.

Так потерпевший ФИО5 в судебном заседании по существу пояснил, что в августе, точную дату он не помнит, поскольку у него проблемы с памятью, он ехал с работы, зашел в магазин «На троих», находящийся на <адрес>. Когда он стоял в очереди, рядом с ним стояла беременная женщина, продавщица за прилавкам и охранник. Тут залетел парень в нетрезвом состоянии, начал махать руками на беременную женщину. После чего толкнул его, и он ударился головой об холодильник. При этом Лоханин ничего ему не говорил. Далее ничего не помнит. Память начала возвращаться уже в больнице. В связи с этим ударом, у него возникли проблемы со здоровьем, потеря памяти, жена на развод подала, с ребенком не дает видеться, с бизнесом стали проблемы. В связи с интенсивным лечением лекарственными препаратами ему нельзя водить автомобиль. Лоханин каких-либо меры, направленные на возмещение вреда, причиненного ему, не предпринимал.

Свидетель ФИО12, допрошенный по ходатайству стороны защиты, в судебном заседании пояснил, что Лоханин В.В. является ему племянником. Охарактеризовать его может как хорошего, работающего человека, не вступающего в конфликты, все вопросы всегда решал мирно.

Свидетель ФИО3 в судебном заседании пояснила, что с потерпевшим она не знакома, видела его в момент, когда произошел конфликт, а именно 18 августа, когда она пошла в магазин на <адрес>. В этот же магазин пришел ее сожитель Лоханин и начал ее вытягивать на улицу, но она отказывалась идти. Тогда за нее заступился потерпевший. У них началась словесная перепалка. Что было дальше- она не видела, поскольку она выбежала на улицу. После ее забрала сестра. С Лоханиным она увиделась на следующий день. При этом, он ничего не пояснял по минувшим событиям.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно с 22 часов 00 минут она была со своей сестрой ФИО1 и другом ФИО20, катались на автомобиле последнего, по <адрес>м. В это время ей неоднократно звонил Лоханин В.В. и спрашивал где она находится. Она отвечала, что катается на автомобиле с друзьями. Лоханин настаивал на том, чтобы она ехала домой, а также угрожал, что когда она приедет, то убьет ее. Данную угрозу она всерьез не восприняла, так как понимала, что Лоханин В.В. нервничает из-за ревности к ФИО21. Вскоре они поехали к дому, где проживала, то есть к <адрес> в <адрес>. Пока они ехали, ей пришло сообщение в мобильное приложение «WhatsApp» от Лоханина В.В. Данное сообщение содержало видеозапись, на которой Лоханин В.В., находясь в <адрес>. 50 «а» по <адрес> в <адрес>, портит имущество. Также, он отправлял голосовые сообщения, в которых угрожал, что сломает все в ее квартире. В данный момент у нее нет данных сообщений, поскольку при последующем конфликте Лоханиным В.В., он разбил ее телефон. Примерно в 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО1 и Рябовым, подъехали к ее дому (<адрес> после чего ее сестра ФИО1 поднялась в <адрес>, где она проживает с Лоханиным В.В. В последствии, с ее слов она узнала, что когда та поднялась в квартиру, дверь ей открыл Лоханин В.В., который был зол и оттолкнув ФИО1, выбежал из квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 00 часов 05 минут она зашла в продуктовый магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> чтобы купить воды своей сестре и себе купить бутылку безалкогольного пива. Она обратилась к кассиру магазина за

указанными товарами. Когда она расплачивалась у кассы магазина за товар, примерно в 00 часов 10 минут, в магазин быстрым шагом вошел Лоханин В.В., пнул ее ногой по ее левой ноге, после чего, схватил ее за волосы, начал дергать ее из стороны в сторону, от чего, она ударилась рукой о прилавок, после чего, Лоханин оттолкнул ее и она упала на пол. В этот момент, мужчина, который стоял за ней у кассы, сделал Лоханину В.В. замечание. Лоханин вел себя очень агрессивно и нанес мужчине удар рукой (кулаком) по лицу, после чего, между ними завязалась драка, в ходе которой Лоханин еще нанес несколько ударов мужчине кулаком по лицу. Она в этот момент быстро поднялась на ноги с пола и выбежала из магазина. Что происходило между мужчиной и Лоханиным далее, она не видела. Впоследствии, от сотрудников полиции она узнала, что указанный мужчина получил серьезные телесные повреждения в результате нападения Лоханина В.В. Выбежав из магазина, она побежала направо, после чего, возле данного магазина увидела овощной прилавок под тентом и забежала в него. Возле указанного прилавка находились парень и девушка, которых она не знает, их внешность не запомнила. Им она сказала, что за ней гонится человек, после чего они ее спрятали, накрыв тентом в указанном прилавке. Примерно через 10 - 15 минут она вышла из- за прилавка и указанные парень с девушкой сопроводили ее в какой-то двор, куда именно, не помнит, так как у нее было шоковое состояние в связи с данным инцидентом. Когда она зашла во двор и села на лавочку, то позвонила сестре и рассказала о случившемся. Сразу после этого, ее сестра- ФИО1 и ФИО22 приехали к указанному двору и забрали ее. Они поехали в гостиницу «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес> «А» где она и сестра переночевали.

Позже уточнила, что ранее она говорила о том, что Лоханин испортил имущество в их квартире, на самом деле он там просто все разбросал, претензий по данному факту к нему не имеет. №

После оглашенных показаний, свидетель ФИО3 полностью подтвердила их и пояснила, что на данный момент уже многое не помнит.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности Лоханина. И те и другие показания дополняют друг друга, а потому суд принимает в качестве доказательств как показания полученные на стадии судебного следствия, так и в судебном заседании.

Свидетель ФИО13, показания которой оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснила, что она работает продавцом в магазине «На <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 15 минут, в магазин вошла девушка, на вид 25 лет, которая выбирала покупки. Примерно через 5 минут в магазин вошел ФИО5, которого она знает как постоянного покупателя, кроме это, они с ним являются соседями по дому. Девушка стояла у кассы, ФИО5 стоял за ней. Примерно через 5 минут в магазин вошел парень, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения и сразу подбежал к девушке, после чего нанес ей удар ногой по ее ноге, при этом что- то ей говорил, но что именно, не помнит. Затем, он ударил девушку рукой, толкнул, от чего та упала на пол. ФИО5 сделал парню замечание, на что парень в ответ толкнул ФИО5 и между ними началась драка, в результате которой парень схватив ФИО5, перекинул его через плечо, от чего ФИО5 упал на пол, ударился головой и потерял сознание. После этого, парень с девушкой вышли из магазина. Она вызвала бригаду скорой помощи и нажала «тревожную кнопку», установленную в магазине. Так как ФИО5 придя в себя, почувствовал себя плохо, самостоятельно ушел домой и не дождался работников скорой помощи и сотрудников охраны. Они приехали позже, когда ФИО5 в магазине уже не было и события происходящего они не видели №

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что с 2019 года она проживает в <адрес> по адресу: <адрес>. В указанной квартире она живет с двумя несовершеннолетними детьми. Также у нее есть совершеннолетний сын Лоханин Владимир Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Последний до настоящего времени проживал со своей девушкой в квартире по адресу: <адрес>. Лоханин В.В. воспитывался ей и его отцом ФИО15 до 13 лет. Отношения в семье были всегда хорошие, Лоханин В.В. воспитывался в теплой, дружественной атмосфере. С их стороны физического насилия, либо психического давления к нему не применялось. После развода с ФИО15, Лоханин В.В. с отцом не виделся, но они

поддерживают хорошие отношения, общаются по телефону. После развода с мужем. поведение Лоханина В.В. не изменилось, он всегда был уравновешен, не конфликтен. вежлив, легко контактировал с окружающими. Лоханин В.В. посещал спортивную секцию единоборств с 3 по 9 класс, где занимался «Кудо». В школе и указанной спортивной секции Лоханин В.В. всегда имел хорошие характеристики. Лоханин В.В. посещал школу № в <адрес>. где окончил 9 классов, после чего поступил в Морской колледж в <адрес>, где проучился 4 года и получил среднее специальное образование по специальности «Судовой механик». После этого Лоханин В.В. несколько раз ходил в море. Также он подрабатывал в различных сферах. Лоханин В.В. ни разу не доставлялся в органы внутренних дел, судимости у него нет. На учете в КНД. ПНД Лоханин В.В. не состоит. За употреблением наркотических, либо психотропных веществ Лоханин В.В. замечен не был.

Лоханин В.В. с ДД.ММ.ГГГГ проживал со своей девушкой ФИО3 в квартире по адресу: <адрес> «А» <адрес>, которую снимала последняя. С ДД.ММ.ГГГГ они проживали в другой квартире, адрес которой не помнит. При этом, в ДД.ММ.ГГГГ года они проживали в ее квартире по адресу: <адрес>. В тот период, когда они проживали у нее, между ФИО3 и ее сыном конфликтов не возникало, у них были исключительно хорошие отношения. ФИО3 может охарактеризовать с отрицательной стороны, поскольку она нередко видела ее в состоянии алкогольного опьянения (чаще всего по выходным). ФИО3 употребляла спиртное совместно с ее сыном. Они пили как дома, так и в различных заведениях <адрес>, после чего, под утро возвращались домой нетрезвые. Она считает, что факт частого употребления алкоголя ее сыном является следствием негативного влияния ФИО3 на него, поскольку до их отношений Лоханин В.В. так часто не употреблял алкоголь №

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> к своей сестре- ФИО3. Она временно проживала у нее в квартире, которую та снимала, а именно, в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Совместно с ее сестрой также проживал ее молодой человек- Лоханин Владимир Владимирович. За время ее проживания в данной квартире, между сестрой и Лоханиным В.В., конфликтов не было. Может охарактеризовать Лоханина В.В. как хорошего человека, у нее с ним конфликтов не было. ДД.ММ.ГГГГ примерно с 22 часов 00 минут она была со своей сестрой ФИО3 и её другом- ФИО23, катались на автомобиле последнего по Советскому и <адрес>м. В это время ФИО3 неоднократно звонил Лоханин В.В. и спрашивал где она находится, а также звал ее домой. Насколько она поняла, он ревновал ФИО3 к ФИО24. Далее, примерно в 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ они подъехали к дому по адресу: <адрес> после чего она поднялась в свою квартиру, для того, чтоб сказать Лоханину В.В., что они просто проводят время с другом и ФИО3 ему не изменяет, хотела успокоить его. Постучавшись в квартиру, ей открыл Лоханин В.В. который был явно агрессивно настроен. Последний оттолкнул ее и побежал вниз по лестнице. Примерно с 00 часов 01 минуты до 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома. Примерно в 00 часов 30 минут ей позвонила ФИО3, которая сообщила, что она находится неподалеку от дома во дворе, возле <адрес> в <адрес>, при разговоре она плакала. Сразу после этого, она позвонила ФИО25 и сообщила, что им срочно нужно забрать ФИО3 Примерно через 10 минут ФИО26 подъехал к дому <адрес> и забрал ее из дома, после чего, они поехали к ФИО3 Примерно в 00 часов 50 минут они заехали за ФИО3 и поехали в гостиницу «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>» где она и сестра переночевали. Со слов ФИО3, после того, как она поднялась в квартиру, ФИО3 пошла в магазин «<данные изъяты> <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>», где хотела купить попить. В это время на нее напал Лоханин В.В. который тянул ее за волосы и бил ногами. Также, со слов ФИО3, последней удалось убежать из магазина и спрятаться. Вместе с этим, ФИО3 рассказала, что после того, как Лоханин В.В. на нее напал и ей удалось убежать, последний напал на мужчину, который также находился в магазине №

Свидетель ФИО16, показания которого оглашены, по существу пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году познакомился с ФИО1, у них сложились близкие отношения. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа они с ФИО1 гуляли по городу и по пути следования, ФИО6 позвонила ее сестра – ФИО3 и попросила довезти ее до дома. Он согласился, так как на тот момент ФИО6 и ФИО3 жили в одной квартире и ему было не сложно ее довезти. В районе остановки общественного транспорта «<адрес>», они забрали ФИО3 и поехали к дому <адрес> в <адрес>. За время поездки, ФИО3, как он понял, неоднократно звонил ее

молодой человек по имени Владимир и ругался с ней, из- за чего, он не знает. Высадив ФИО3 и ФИО6 около магазина «<данные изъяты>», расположенном рядом с указанным домом, он поехал домой. Примерно в 00 часов 20 минут ему позвонила ФИО6 и сказала, что у нее произошел конфликт с Лоханиным и попросила приехать. Когда он приехал к магазину, там было много людей, в том числе и ФИО6, которая указала на одного из молодых людей и сказала, что это Лоханин Владимир. Позже, от ФИО6 он узнал, что Лоханин в магазине избил какого- то мужчину. Подробности произошедшего ему не известны. Он об этом ни ФИО6, ни ФИО3, не расспрашивал, его это особо не интересовало. С Лоханиным Владимиром он ранее знаком не был. Более по факту произошедшего ему пояснить нечего №

Свидетель ФИО17, показания которой оглашены, по существу пояснила, что с <данные изъяты> года работает в должности фельдшера в СМП <адрес> на подстанции, расположенной по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на суточном дежурстве совместно с фельдшером ФИО4. В 16 часов 12 минут от оператора центральной подстанции поступил вызов по адресу: <адрес>, о том, что у мужчины повреждение головы, плохо себя чувствует. По прибытии по указанному адресу, увидели мужчину, который представился ФИО5. На его голове были гематомы. Мужчина поясни, что его покусали комары и когда он проснулся, обнаружил, что у него на голове шишки, почувствовал себя плохо. Осмотрев мужчину, было принято решение госпитализировать его в <данные изъяты>. Откуда у мужчины на самом деле появились телесные повреждения, она не знает, мужчина внятно по данному факту ничего пояснить не смог (№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности фельдшера в СМП <адрес> на подстанции, расположенной по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на суточном дежурстве. В 16 часов 12 минут от оператора центральной подстанции поступил вызов по адресу: <адрес>, о том, что у мужчины травма головы, чувствует себя плохо. По прибытии по указанному адресу, совместно с фельдшером ФИО17, увидели мужчину, который представился ФИО5. На его голове и лице увидела гематомы. ФИО5 пояснил, что, его покусали комары и когда он проснулся, почувствовал себя плохо. Осмотрев мужчину, было принято решение госпитализировать его в <данные изъяты>. Откуда у мужчины на самом деле появились телесные повреждения, она не знает, мужчина внятно по данному факту ничего пояснить не смог №

Изложенное объективно подтверждается:

сообщением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поступила ТЛФ из ВКБ № о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут доставлен СМП ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Обстоятельства: ДД.ММ.ГГГГ проснулся по адресу проживания, а именно, по адресу: <адрес> от травмы головы №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр магазина «На троих» по адресу: <адрес> А, чем подтверждено место совершения преступления. В ходе осмотра изъят CD- диск с записью с камеры наблюдения, установленной в торговом зале магазина №

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. У гр-на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., при поступлении в ВКБ № ДД.ММ.ГГГГ имелись повреждения:

- ушиб головного мозга тяжелой степени (с контузионно-геморрагическим очагами в правой лобной доле и обеих височных долях, с субарахноидальным кровоизлиянием «в конвекситальных отделах» обоих полушарий мозга, «по намету мозжечка, по задней продольной и межполушарной щелями), линейный перелом лобной и теменной костей справа «с разветвлением» (через венечный шов, с распространением на крышу правой орбиты, латеральную стенку правой лобной пазухи, с кровоизлиянием в пазуху, на латеральную стенку передних ячеек решетчатой пазухи справа, с кровоизлиянием в ячейки, на правую височную кость, в т.ч. на ее пирамиду, с кровоизлиянием в ячейки, и кровотечением из зоны перелома в лобной области («эпидуральная гематома… до ~72 куб.

см.»), сопровождавшийся «подапоневротической гематомой височной, теменной и лобной областей справа», а так же «параорбитальной гематомой справа»;

- линейный перелом левой височной кости, с распространением на пирамиду левой височной кости (с кровоизлиянием в ячейки) и кровотечением из зоны перелома в височной области слева («минимальная эпидуральная гематома… ~0,46 куб.см»);

- перелом дуги левой скуловой кости;

- перелом передней стенки правой гайморовой пазухи (с кровоизлиянием в пазуху);

- перелом дуги правой скуловой кости;

- кровоподтек («подкожная гематома») правой ушной раковины;

- ссадины теменной области справа.

2. Эти повреждения возникли незадолго до поступления в лечебное учреждение, возможно в срок указанный в постановлении, и причинены:

- ушиб головного мозга тяжелой степени, а также линейный перелом лобной и теменной костей справа «с разветвлением»- в результате ударного воздействия (или взаимодействия) твердого тупого предмета в правую теменную область головы, направление ударного воздействия спереди назад и справа налево, вероятнее всего, при падении из положения стоя (на плоскость) с предшествовавшим ускорением, возможно при условиях указанных в постановлении («перекинул через плечо, от чего он упал на пол и ударился головой»);

- линейный перелом левой височной кости, перелом дуги левой скуловой кости, перелом передней стенки правой гайморовой пазухи, перелом дуги правой скуловой кости и кровоподтек правой ушной раковины- в результате локальных ударных воздействий (не менее 4-х) твердого тупого предмета (например, кулаком);

- ссадины- в результате тангенциального воздействия твердого тупого предмета относительно травмируемой части тела.

3. Ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом лобной и теменной костей справа «с разветвлением», являются опасными для жизни человека, создающими непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2, 6.1.3 «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Линейный перелом левой височной кости, является опасным для жизни человека, создающим непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2. «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью;

Перелом передней стенки правой гайморовой пазухи, влечет за собой длительное расстройство здоровья (продолжительностью свыше трех недель) и по этому признаку расценивается как вред здоровью средней тяжести (п. 7.1.1, «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н).

Перелом дуги правой скуловой кости и перелом дуги левой скуловой кости, как в отдельности, так и в совокупности влекут за собой кратковременное расстройство здоровья (продолжительностью до трех недель) и по этому признаку расцениваются как легкий вред здоровью (п. 8.1. «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н).

Кровоподтек и ссадины, сами по себе, не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, в связи с чем, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека (п. 9 «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н) №

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрена запись с камеры видеонаблюдения, установленная в торговом зале магазина «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что Лоханин В.В. нанес телесные повреждения ФИО5 Данная видеозапись признана вещественным доказательством, видеофайл перекопирован на CD- диск, который приобщен к материалам уголовного дела, хранится в уголовном деле №

Кроме того, судом был изучен и учтен характеризующий материал.

Все доказательства оценены судом с точки относимости и допустимости, и нарушений УПК при их получении суд не выявил, а потому все они признаны допустимыми и не подлежат исключению.

Давая оценку версии о том, что действия Лоханина могли быть спровоцированы поведением потерпевшего, суд полагает, что она не нашла свое подтверждение. Так как, из показаний свидетель ФИО13 следует, что когда ФИО3 стояла у кассы, ФИО5 стоял за ней. Примерно через 5 минут в магазин вошел Лоханин, сразу подбежал к ФИО3, после чего нанес ей удар ногой по ее ноге, затем ударил ФИО3 рукой, толкнул, от чего та упала на пол. ФИО5 сделал Лоханину замечание, на что Лоханин в ответ толкнул ФИО5 и между ними началась драка, в результате которой Лоханин схватив ФИО5, перекинул его через плечо, от чего ФИО5 упал на пол, ударился головой и потерял сознание.

Данные обстоятельства не опровергает и сам Лоханин, показавший суду, что когда он подошел к ФИО3, она стояла в очереди у кассы. Он ударил ее по ноге и спросил, где она находилась, почему трубки не брала. Она отказалась отвечать. Он начал дергать ее за руку, чтоб она пошла с ним. Так получилось, что он швырнул ее в сторону двери сильно, и она упала. В этот момент в разговор ввязался потерпевший, который сказал матом, чтобы он к ней не лез, после чего потерпевший пошел на него. В силу того, что Лоханин был не трезвый, то отреагировал отрицательно, в связи с чем завязалась драка, в процессе которой он ударил кулаком потерпевшего два раза по лицу, после чего приподнял его и кинул на пол, отчего тот ударился головой об кафель.

Из указанных обстоятельств следует, что причиной возникшего конфликта явилось именно поведение Лоханина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал проявлять агрессию в отношении к ФИО3, а потерпевший просто за нее заступился, не применяя при этом к Лохинину никакого физического воздействия.

При таких обстоятельствах, суд не может признать поведение потерпевшего аморальным и противоправным, явившимся поводом для преступления, и как следствие смягчающим наказание обстоятельством.

Вместе с тем то обстоятельство, что Лоханин нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе и произвел бросок через плечо, при этом Лохинин мог свободно передвигаться, то есть не находился в стесненном состоянии, исключает в его действиях неосторожности, и подтверждает наличие умысла именно на причинение вреда здоровью потерпевшему.

Так же, суд исключает возможность, что в действиях Лоханина имела место быть необходимая оборона или превышение ее пределов по следующим основаниям.

По смыслу закона не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности.

Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом.

Судом установлено, что между потерпевшим и подсудимым действительно произошел конфликт, однако, потерпевший никаких ударов Лоханину не наносил, что подтверждается показаниями как самого потерпевшего, так и подсудимого и свидетелей ФИО3 и ФИО27, а потому со стороны потерпевшего никакого посягательства не было, в связи с чем, в нанесении ударов потерпевшему не было необходимости, что исключает квалификацию действий, как необходимая оборона, либо превышение ее (обороны) пределов.

Тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом лобной и теменной костей справа «с разветвлением», являются опасными для жизни человека, создающими непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2, 6.1.3 «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ № н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью; линейный перелом левой височной кости, является опасным для жизни человека, создающим непосредственную угрозу для жизни (п.п. 6.1.2. «Приложения к приказу МЗ и СР РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н), и по этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что анализ и оценка доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемых судом достоверными позволяют сделать вывод о виновности Лоханина В.В. в инкриминируемом ему преступлении.

Действия Лоханина В.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершенного преступления и личность виновного, в том числе наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Подсудимым совершено тяжкое преступление.

При этом подсудимый ранее не судим, на учете в ПНД и КНД не состоит, характеризуется положительно.

Смягчающими вину обстоятельствами суд, на основании п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается полное признание вины, состояние здоровья подсудимого, принесенные извинения.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст.64УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствующие цели и мотиву совершения преступления.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части, суд приходит к выводу, что имеются основания для назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

При исчислении срока наказания, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, так как имеется смягчающее наказание обстоятельство и отсутствуют отягчающие.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначается исправительная колония общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лоханина Владимира Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и назначить наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, избрать на основании ч.2 ст.97 УПК РФ меру пресечения в виде содержания под стражей, взять под стражу в зале суда. Содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес>, до вступления приговора в законную силу, после чего этапировать к месту отбывания наказания.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. включительно и с ДД.ММ.ГГГГ до момента вступления приговора в законную силу на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.А.Смоленкова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».